



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009288/2019-25

Reg. Col. 1735/20

Acusados: Guilherme Ribeiro do Val
Antonio Marcos Samad Junior

Assunto: Apurar responsabilidade por alegada atuação irregular como agente autônomo de investimento e delegação a terceiros da execução de serviços privativos de agentes autônomos de investimento, em infração ao art. 3º, *caput*, e inciso II; art. 13, inciso VI; e art. 10, *caput*, todos da Instrução CVM nº 497/2011.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de:

(i) **Guilherme Ribeiro do Val** (“Guilherme do Val”), por (a) ter atuado como agente autônomo de investimento¹ (“AAI”), entre março e outubro de 2014, sem o devido registro junto à CVM, em infração ao art. 3º, *caput*, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 497/2011, à época vigente²; e (b) mesmo estando registrado como AAI junto à CVM, ter atuado junto à Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“Ideal Trade”), entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem integrar o seu quadro societário, em infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 497/2011³; e

¹ Neste relatório, será utilizada a antiga nomenclatura “agente autônomo de investimento”, por ser a que se utilizava à época dos fatos e na ocasião da elaboração do Termo de Acusação. Atualmente, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.317/2022 na Lei nº 6.385/1976, esses participantes de mercado são denominados “assessores de investimentos”.

² Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada na forma desta Instrução (...).

³ Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada na forma desta Instrução que:
(...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) Antonio Marcos Samad Junior (“Antonio Samad”) e, quando em conjunto com Guilherme do Val, “Acusados”), na qualidade de AAI e sócio da Ideal Trade, por **(a)** ter delegado a Guilherme do Val serviços de prospecção e captação de clientes, entre março e outubro de 2014, sem que Guilherme do Val possuísse registro de AAI junto à CVM, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011, à época vigente⁴; **(b)** ter delegado a Guilherme do Val serviços de prospecção e captação de clientes, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, integrasse o quadro societário da Ideal Trade, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011⁵; e **(c)** ter deixado de exercer sua atividade com cuidado e diligência, em infração ao art. 10, *caput*, da ICVM nº 497/2011⁶.

2. Este PAS teve origem em irregularidades identificadas em diligências realizadas no âmbito do Processo Administrativo CVM nº SP-2016-19 (“Processo Originário”), instaurado pela SMI a partir de reclamação (“Reclamação”) apresentada pela investidora E.A.C.P. (“Reclamante” ou “Investidora”) à CVM, em 27.01.2016⁷, que teve como objetivo investigar suposta conduta irregular da XP Investimentos C.C.T.V.M. S.A. (“XP Investimentos”) e Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“Ideal Trade”), em vista das alegações trazidas pela Reclamante, no sentido de que teriam sido realizadas, em seu nome, operações não autorizadas e que tais operações resultaram em expressiva perda patrimonial.

II. DA APURAÇÃO DOS FATOS

3. Ao tomar conhecimento da Reclamação, a SMI, no âmbito do Processo Originário, realizou diversas diligências e constatou que Guilherme do Val:

II - seja sócio de pessoa jurídica, constituída na forma do art. 2º, que mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º.

⁴ Art. 13 É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2º: (...)

VI - delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado;

⁵ Idem à Nota de Rodapé 4.

⁶ Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

⁷ Doc. 0854910, pp. 3-7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

- i) ingressou na Ideal Trade Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em fevereiro de 2014, para atuar na captação de clientes a partir de sua base de clientes originária de instituição bancária a qual era anteriormente vinculado;
- ii) em outubro de 2014 obteve o registro de AAI junto à CVM, tendo permanecido na Ideal Trade até fevereiro de 2015;
- iii) ao longo do período em que atuou pela Ideal Trade (fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015), participava de reuniões com e para captar eventuais clientes, prospectava e encaminhava clientes, ao passo que Antonio Samad prestava todas as informações sobre os produtos e serviços;
- iv) participava das reuniões com a Reclamante realizadas nas dependências da XP investimentos e da Ideal Trade;
- v) foi responsável pela captação da Reclamante como cliente da Ideal Trade, utilizando-se do seu relacionamento comercial anterior, oriundo do vínculo comercial pregresso de gerente de conta bancária da Investidora;
- vi) atendia a Reclamante em seu relacionamento comercial com a Ideal Trade;
- vii) além da Reclamante, captou outros dois investidores para a Ideal Trade (A.G. e R.R.); e
- viii) não tinha salário fixo, sendo a sua remuneração atrelada à cada cliente captado para a Ideal trade e aos recursos aportados pelos clientes captados, ou seja, da mesma forma como era aplicado aos AAIs.

4. Em relação a Antônio Samad, a SMI apurou que:

- i) era AAI e sócio da Invest Trade;
- ii) foi responsável pela contratação de Guilherme do Val;
- iii) entre março e outubro de 2014, delegou a Guilherme do Val a prestação de serviços de prospecção e captação de cliente para a Ideal Trade, serviços estes privativos de AAI, sem que Guilherme do Val possuísse o devido registro junto à CVM;
- iv) entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, permitiu que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, atuasse junto ao escritório Ideal Trade, porém sem integrar o quadro societário daquele escritório; e
- v) não teria prestado as informações necessárias sobre os produtos oferecidos à Reclamante, ao não disponibilizar a documentação que evidenciaria a seleção dos ativos que seriam aplicados no produto “Combo Long & Short”, relacionadas às operações autorizadas por e-mails de 28.05.2014, 11.07.2014, 25.08.2014 e 17.11.2014.

5. Diante dos fatos apurado, a SMI concluiu pela necessidade de propor acusação em face de Guilherme do Val, em razão da atuação irregular como AAI, e de Antonio Samad por ter delegado a Guilherme do Val a prospecção e captação de clientes para o seu escritório de agentes autônomos, bem como por não ter atuado com a diligência esperada de um profissional em sua posição⁸.

6. Em 12.11.2019, nos termos do art. 5º da então vigente ICVM nº 607/2019, a SMI

⁸ Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/nº 07/20173. Doc. 0856500, pp. 7-41.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

solicitou manifestação dos Acusados a respeito dos fatos⁹.

7. Em sua resposta, Guilherme do Val alegou, em síntese, que:

- i) “[d]urante o período de março a outubro de 2014, não realiz[ou] atividades relacionadas à [AAI] pois realizava apenas indicações para que os [AAI] iniciassem e prosseguissem no atendimento como foi o caso da [Reclamante], [R.R.] e [A.G.]”;
- ii) “[e]m [sua] contratação pelo escritório, ficou vedado o acesso à mesa de operações e atividades de assessoria inclusive sendo vedado reuniões com clientes sem a presença de agente credenciado até que eu realizasse o cadastro junto a CVM”;
- iii) “[a] proposta de trabalho veio atrás da plataforma Catho com o nome de gerente de investimentos e não exigia nenhuma certificação para que trabalhasse com indicações”;
- iv) “[e]m nenhum momento seja antes do credenciamento ou após o mesmo realiz[ou] qualquer indicação de produtos ou serviços deixando a parte técnica para o escritório credenciado”;
- v) após o seu credenciamento como AAI, assinou o contrato social da Ideal Trade para ser incluído em seu quadro societário, mas “desconhe[ce] as razões pelas quais o escritório não prosseguiu com a inclusão”;
- vi) “[r]ealizou apenas a indicação de três clientes para a corretora sem atuar no planejamento financeiro de nenhum deles, inclusive sem a intermediação do escritório e não mant[e]ve qualquer atividade de agente autônomo com os mesmos antes ou após o credenciamento”;
- vii) “[a]s reuniões realizadas na XP Investimentos ou na Ideal Trade eram realizadas pelos profissionais certificados e [Guilherme] apenas acompanh[ou] a cliente nas reuniões sem dar opiniões sobre o conteúdo em função do relacionamento pessoal anterior os fatos que mantinha com ela”;
- viii) “[t]odas as atividades prestadas eram realizadas pelo agente autônomo Antonio Samad Junior, desde a primeira reunião até esclarecimentos das posições, sendo ele o mesmo que realizou minha contratação e acompanhou todas as reuniões e prestava os devidos esclarecimentos aos clientes”;
- ix) “[o]s outros clientes que t[e]ve durante o período também não foram assessorados por mim e não tiveram qualquer prejuízo reportado”;
- x) “[n]unca [s]e apresent[ou] a qualquer investidor como agente autônomo, não obt[e]ve cartão de visita ou qualquer material de comunicação que indicasse essa atividade”.

8. Antonio Samad, por sua vez, alegou que:

- i) “[n]o período de março a outubro de 2014 o senhor Guilherme Ribeiro do Val não realizava serviços de prospecção e nem de captação de clientes. Ele apenas indicava potenciais cliente e a Ideal Trade como agente autônomo de investimentos realizava a prospecção desses potenciais clientes”;
- ii) “de outubro de 2014 a fevereiro de 2015, apesar do Sr. Guilherme Ribeiro do Val ter se registrado como AAI junto à CVM, ele continuava apenas indicando potenciais clientes, uma vez que ainda não integrava o nosso quadro societário, e conseqüentemente ainda não poderia exercer as atividades de

⁹ Enviando o Ofício nº 214/2019/CVM/SMI/GMN a Guilherme do Val e o Ofício nº 215/2019/CVM/SMI/GMN a Antonio Samad.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- prospecção e captação de clientes”;*
- iii) *Guilherme do Val “nunca desempenhou nenhuma atividade de agente de investimentos em nome da Ideal Trade”;*
 - iv) *“[n]o caso específico da [Reclamante], [Guilherme do Val] eventualmente pode até ter ajudado na questão de preenchimento de cadastro ou algo do tipo, até a pedido da [Reclamante], visto a proximidade que mantinham. Mas jamais realizando o cadastramento junto à corretora”;*
 - v) *“Guilherme participava das reuniões realizadas com a [Reclamante] pois era pessoa de sua confiança e esta fazia questão da sua presença. Fato é que o Sr. Guilherme acompanhava a [Reclamante] nas reuniões, mas não sugeria ou definia nenhuma estratégia de investimento”;*
 - vi) *“[o] Sr. Guilherme Ribeiro do Val era remunerado pela indicação de clientes e não pela captação como mencionado no referido ofício, pois todo o processo de captação de clientes era realizado pela Ideal Trade através dos seus sócios”;*
 - vii) *“[o] Sr. Guilherme Ribeiro do Val de fato indicou os clientes R.R., [a Reclamante] e [A.G.]. Apenas indicou, pois todo o processo de captação de clientes era realizado pela Ideal Trade através dos seus sócios”;* e
 - viii) *“[c]om relação ao produto “Combo Long & Short”, ressaltamos que em todas as comunicações mencionadas, utilizamos o modelo de autorização padrão fornecido pela corretora que éramos vinculados à época (XP Investimentos) e, portanto não há que se falar em não observação ao cuidado e a diligência esperados de um profissional de investimentos”.*

III. DA ACUSAÇÃO

9. Diante dos fatos apresentados, a Área Técnica apontou que:

- i) *“a mera indicação de clientes, conforme alegado por Guilherme, com o propósito de encaminhá-los ao escritório da Ideal Trade, caracteriza, sim, a atividade de prospecção e captação de clientes, isto porque havia uma contrapartida, qual seja, uma remuneração”;*
- ii) *“ao afirmar que a ele [Guilherme do Val] era vedado participar de reuniões com clientes sem a presença de ‘agente credenciado’, confirma o que havia sido apurado de que Guilherme participava sim de reuniões, em especial entre a [Reclamante] e [Antonio Samad] nas dependentes da Ideal Trade”;*
- iii) *“com relação às alegações de que não acessava a mesa de operações, que não realizava atividades de assessoria e que não realizava indicação de produtos, não descaracterizam sua atuação na prospecção e captação de clientes”.*
- iv) *o fato de Guilherme do Val acompanhar os profissionais certificados nas reuniões realizadas com a Reclamante, sem dar opiniões sobre o conteúdo, mas tão somente em função do relacionamento pessoal anterior que mantinha com a Reclamante, demonstra que era responsável pelo relacionamento comercial da Investidora junto à Ideal Trade; e*
- v) *a alegação sustentada por Guilherme de nunca ter se “apresent[ado] a qualquer investidor como agente autônomo e que não obteve cartão de visita ou qualquer material de comunicação que indicasse essa atividade [...] não descaracteriza sua atuação na prospecção e captação de clientes”.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Quanto às alegações relacionadas a prestação de informações acerca do produto “Combo Long & Short”, a Acusação pontuou que:

- i) *“a alegação de que havia um formato padrão utilizado à época pela corretora ao qual estava vinculado, formato este que não indicava o ativo a ser aplicado no produto ‘Combo Long & Short’, não afasta o dever de [Antonio Samad], enquanto agente autônomo, em suprir essa informação, no melhor interesse da cliente por ele atendida, deixando de atuar com cuidado e diligência esperados de um profissional em sua posição”; e*
- ii) *A alegação sustentada por Antonio Samad, de que “[Guilherme do Val] era remunerado pela indicação de clientes e não pela captação, pois todo o processo de captação de clientes era realizado pela Ideal Trade e seus sócios” não procede, pois “a atuação de Guilherme não se restringiu apenas a indicar clientes, mas sim havia um retorno financeiro”, sendo certo que “Guilherme era remunerado da mesma forma como era feito com os agentes autônomos de investimento”.*

11. Assim, a SMI concluiu que Guilherme do Val captou, além da Reclamante, outros dois clientes para a Ideal Trade, restando, portanto, caracterizada a sua atuação na prospecção e captação de clientes para o referido escritório, atividade esta privativa de AAI. A Acusação frisou que a forma de percepção da remuneração de Guilherme do Val estava atrelada aos clientes que captava para a Ideal Trade, bem como aos montantes por eles aportados, ou seja, da mesma forma aplicada aos demais AAI.

12. Destacou, ainda, que entre março de 2014 e outubro de 2014, Guilherme do Val não possuía registro como AAI junto à CVM e de outubro de 2014 a fevereiro de 2015, mesmo já registrado como AAI na CVM, Guilherme do Val atuou na Ideal Trade, porém sem integrar o seu quadro societário.

13. Da mesma forma, a Acusação entendeu caracterizado que Antonio Samad, entre março de 2014 e outubro de 2014, delegou a Guilherme do Val a prestação e serviços de prospecção e captação de clientes, serviços estes privativos de AAI, sem que Guilherme do Val possuísse o devido registro junto à CVM. Já no período entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, Antonio Samad permitiu que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, atuasse junto à Ideal Trade, porém sem integrar o quadro societário do referido escritório.

14. Por fim, a SMI concluiu que Antonio Samad não teria exercido sua atividade com o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, isto porque Junior deixou de informar à Reclamante os ativos que seriam aplicados no produto “Combo Long & Short” oferecido por e-mails de 28.05.2014, 11.07.2014, 25.08.2014 e 17.11.2014.

15. Pontuou a SMI que tais infrações são consideradas graves, conforme o disposto no art. 23 da ICVM nº 497/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. Nesse sentido, a SMI formulou, em 09.12.2019, termo de acusação (“Termo de Acusação”)¹⁰, propondo a responsabilização dos Acusados pelas infrações descritas no item 1 deste Relatório.

IV. RAZÕES DE DEFESA

17. Regularmente citados¹¹, os Acusados apresentaram suas razões de defesa tempestivamente¹².

18. Em sede preliminar, Guilherme do Val arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM. Para tanto, afirmou que a conduta reputada ilícita pela Acusação, notadamente no que se refere à suposta atuação como AAI, entre os meses de março de 2014 e de outubro de 2014, também pode constituir ilícito penal, nos termos do art. 27-E da Lei nº 6.385/1976, cujo prazo de prescrição da ação administrativa segue o prazo prescricional contido na legislação penal, nos termos do artigo 1º, §2º, da Lei 9.873/1999¹³.

19. Nesse sentido, aduziu que, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição penal da pretensão punitiva, baseado no tempo máximo da privação de liberdade do tipo em questão, seria de 4 (quatro) anos de prescrição. Assim, considerando que os fatos objeto da acusação referente à suposta atuação como AAI ocorreram entre os meses de março de 2014 e de outubro de 2014, tendo sido notificado acerca da investigação, tão somente em 16.01.2020, sustentou a ocorrência da prescrição em outubro de 2018.

20. No mérito, argumentou — em termos semelhantes à sua resposta ao Ofício nº 214/2019/CVM/SMI/GMN —, em síntese, que:

- (a) possui histórico profissional ilibado, tendo sido funcionário do Banco Itaú, por 7 anos, “*cuja atividade principal em seu último ano era trazer novos clientes para investir no banco*”. Na ocasião, possuía certificação CPA 20.
- (b) durante o processo seletivo para o ingresso na Ideal Trade, informou que não possuía certificação para atuar como AAI, apesar disso foi contratado em

¹⁰ Doc. 0896339.

¹¹ Doc. 1367761.

¹² Doc. 1384270.

¹³ Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (...)

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

05/03/14;

- (c) Antonio Samad reforçou que até a obtenção do registro como AAI, Guilherme do Val *“deveria [s]e ater a serviços administrativos tais como a marcação de reuniões ou a atendimento telefônico, mas jamais atuando como agente autônomo”*;
- (d) chegou a participar de algumas reuniões com Antonio Samad, mas sempre na condição de “ouvinte”, como parte do processo de aprendizado para atuar no mercado financeiro;
- (e) assim que ingressou na Ideal Trade, teve um encontro com a Reclamante, pessoa com quem mantinha uma relação pessoal e frequentava a residência, que demonstrou curiosidade para conhecer o trabalho e serviços prestados;
- (f) na sequência, apresentou a Reclamante à Antonio Samad em reunião na Ideal Trade e, após um almoço na sede da corretora a qual era vinculada, “[a Reclamante] ficou convencida a transferir a sua posição para a XP e buscar rentabilidades superiores”;
- (g) aportou os recursos oriundos da sua rescisão em investimentos idênticos aos indicados à Reclamante;
- (h) em paralelo a isso, iniciou um curso de Direito e sequer frequentava a Ideal Trade, não tendo agendado reunião com mais ninguém;
- (i) todo o processo de captação de R.R. e A.G. foi conduzido por Antonio Samad, sendo que Guilherme do Val *“nunca chegu[ou] a conversar ou conhecer a Sra. A.G.”*;
- (j) em outubro de 2014, quando obteve o registro de AAI junto à CVM, assinou o contrato social da Ideal Trade para ingressar como sócio, ficando a cargo de Antonio Samad o devido registro da alteração social;
- (k) mesmo após a obtenção do registro de AAI na CVM, *“não exerç[eu] nenhuma função de agente autônomo descrito na Instrução CVM 497”*;
- (l) sofreu prejuízos com os investimentos realizados junto à Ideal Trade e acabou se afastando do referido escritório; e
- (m) jamais aceitou qualquer recurso financeiro diretamente da Reclamante ou obteve qualquer vantagem, por força da relação pessoal que mantinha com ela.

21. Antonio Samad, por sua vez, aduziu em sede de defesa que:

- (a) *“jamais delegou a Guilherme Ribeiro do Val serviços de prospecção e captação de clientes”*;
- (b) Guilherme do Val *“apenas ‘indicava’ algumas pessoas de seu relacionamento para que algum AAI, sócio do escritório e devidamente registrado efetuasse a prospecção e tentasse a captação desses clientes indicados”*;
- (c) *“no exercício da atividade de AAI é comum a solicitação de ‘indicação’ de possíveis clientes para pessoas do nosso relacionamento, inclusive para clientes do escritório para que ‘indiquem’ outros possíveis clientes”*;
- (d) a “indicação de cliente” não se confunde com “prospecção de clientes”, *“ainda*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mais sem nenhuma prova de que o sr. Guilherme tenha enviado sugestão, recomendação ou qualquer tipo de comunicação com a [Reclamante] em nome do escritório [da Ideal Trade];

- (e) *“todo o assunto ‘investimentos’ era conduzido por profissional AAI do escritório Ideal Trade e que [Guilherme do Val] participava de tais reuniões a pedido da [Reclamante], como pessoa de sua confiança”;*
- (f) *“[o] simples fato de não constar os ativos que fariam parte do produto ‘Combo Long & Short’ não é o suficiente para falar-se em ‘deixar de exercer sua atividade com o cuidado e a diligência esperados’, isto porque as autorizações solicitadas seguiam o modelo padrão fornecido pela XP Corretora”;*
- (g) *“fazia questão de informar quais ativos faziam parte das operações em que a [Reclamante] participava em todas as reuniões presenciais”, tanto é que “em uma das reuniões, o defendente imprimiu um ‘desenho’ do possível comportamento em diversos cenários de uma recomendação de investimento feito pela corretora [...] assinado pela [Reclamante]”; e*
- (h) *exerce a atividade de AAI desde 09.02.2010, sem que houvesse ao longo desse período qualquer situação em que lhe fosse imputada infração à dispositivos da ICVM 497, tampouco existiu processo conduzido pela CVM – órgão competente para supervisionar e fiscalizar os AAI - em seu desfavor.*

V. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

22. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou¹⁴ pela adequação do Termo de Acusação ao disposto nos arts. 5º, 6º, 7º e 13 da ICVM nº 607/2019, então vigente. Destacou, também, a necessidade de comunicação ao Ministério Público Federal de São Paulo, tendo sido então expedido o Ofício nº 12/2020/CVM/SGE¹⁵, em 13.01.2020.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO

23. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 03.03.2020¹⁶. Com o fim do seu mandato, o processo foi redistribuído ao então Presidente

¹⁴ Parecer n. 00280/2019/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 0915362).

¹⁵ Doc. 0915737.

¹⁶ Doc. 0948520.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Marcelo Barbosa, em 12.01.2021¹⁷, e, finalmente, à minha relatoria, em 11.01.2022¹⁸.

24. Em 19.02.2024, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM¹⁹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

¹⁷ Doc. 1176161.

¹⁸ Doc. 1424278.

¹⁹ Doc. 1981028.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM nº19957.009288/2019-25

Data do julgamento: 19/03/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Guilherme Ribeiro do Val

Antonio Marcos Samad Junior

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente autônomo de investimento e delegação a terceiros da execução de serviços privativos de agentes autônomos de investimento. Infração ao art. 3º, caput, e inciso II; art. 13, inciso VI; e art. 10, caput, todos da Instrução CVM nº 497/2011. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por maioria** de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pelas condenações de:

(i) **Guilherme Ribeiro do Val** à:

(a.i) penalidade de **multa** no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, por ter atuado como agente autônomo de investimento, entre março e outubro de 2014, sem o devido registro como AAI junto à CVM, em infração ao art. 3º, caput, da ICVM nº 497/2011; e

(a.ii) penalidade de **multa** no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, por, mesmo estando registrado como agente autônomo de investimento junto à CVM, ter atuado junto à Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda., entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem integrar o seu quadro societário, em infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 497/2011;

(ii) **Antonio Marcos Samad Junior** à:

(b.i) penalidade de **multa** no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter delegado a Guilherme Ribeiro do Val serviços de prospecção e

captação de clientes, serviços estes privativos de agente autônomo de investimento, entre março e outubro de 2014, sem que Guilherme Ribeiro do Val possuísse registro como agente autônomo de investimento junto à CVM, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011;

(b.ii) penalidade de **multa** no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter delegado a Guilherme Ribeiro do Val serviços de prospecção e captação de clientes, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem que Guilherme Ribeiro do Val, já registrado como agente autônomo de investimento junto à CVM, integrasse o quadro societário da Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda., em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011; e

(b.iii) penalidade de **multa** no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter deixado de exercer sua atividade de agente autônomo de investimento com cuidado e diligência, em infração ao art. 10, caput, da ICVM nº 497/2011.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal em São Paulo, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, acompanhou o relator. O Diretor João Accioly divergiu do relator ao entender estar prescrita pretensão punitiva, pelo que votou pela absolvição dos acusados.

Presente o Sr. Guilherme Ribeiro do Val, o qual realizou sustentação por videoconferência em nome próprio.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

O Diretor Daniel Maeda e a Diretora Marina Copola não participaram do julgamento do processo por estarem representando a CVM em viagem internacional.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 29/04/2024, às 12:42, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 09/05/2024, às 13:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 11/06/2024, às 21:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2006637** e o código CRC **84DAF9F4**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2006637** and the "Código CRC" **84DAF9F4**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009288/2019-25

Reg. Col. 1735/20

Acusados: Guilherme Ribeiro do Val
Antonio Marcos Samad Junior

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente autônomo de investimento e delegação a terceiros da execução de serviços privativos de agentes autônomos de investimento. Infração ao art. 3º, *caput*, e inciso II; art. 13, inciso VI; e art. 10, *caput*, todos da Instrução CVM nº 497/2011.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários para apurar eventual responsabilidade de:

(i) **Guilherme do Val**, por (a) ter atuado como AAI, entre março e outubro de 2014, sem o devido registro junto à CVM, em infração ao art. 3º, *caput*, da ICVM nº 497/2011 à época vigente; e (b) mesmo estando registrado como AAI junto à CVM, ter atuado junto à Ideal Trade, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem integrar o seu quadro societário, em infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 497/2011; e

(ii) **Antonio Samad**, na qualidade de AAI e sócio da Ideal Trade, por (a) ter delegado a Guilherme do Val serviços de prospecção e captação de clientes, serviços estes privativos de AAI, entre março e outubro de 2014, sem que Guilherme do Val possuísse registro junto à CVM, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011, à época vigente; (b) ter delegado a Guilherme do Val serviços de prospecção e captação de clientes, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, integrasse o quadro societário da Ideal Trade, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011; e (c) ter deixado de exercer sua atividade de agente autônomo de investimento com cuidado e diligência, em infração ao art. 10, *caput*, da ICVM nº 497/2011.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. Conforme descrito em maiores detalhes no Relatório, este PAS teve origem em irregularidades identificadas no âmbito do Processo Originário, instaurado a partir de Reclamação apresentada à CVM.
3. Em breve sumário da acusação, a SMI aponta que Guilherme do Val teria atuado, entre março de 2014 e fevereiro de 2015, na prospecção e captação de clientes para a Ideal Trade – atividade privativa de AAI— e que por este serviço teria sido remunerado tal como os demais AAI do referido escritório, não obstante o fato de que, entre março de 2014 e outubro de 2014, Guilherme do Val não possuía registro como A AI junto à CVM, e, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, mesmo já registrado como AAI na CVM, Guilherme do Val teria atuado na Ideal Trade, porém sem integrar o seu quadro societário.
4. Em relação a Antonio Samad, AAI e sócio da Ideal Trade, a SMI destacou que o referido acusado teria, entre março de 2014 e outubro de 2014, delegado a Guilherme do Val a prestação de serviços privativos de AAI, sem que este possuísse o devido registro junto à CVM. Já no período entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, Antonio Samad teria permitido que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, atuasse junto à Ideal Trade, porém sem integrar o quadro societário do referido escritório.
5. Ainda de acordo com a SMI, Antonio Samad teria deixado de exercer sua atividade com o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, tendo em vista que, no entendimento da Acusação, deixou de informar à Reclamante os ativos que seriam aplicados no produto “Combo Long & Short”.
6. Feita esta breve introdução, passo à análise da preliminar suscitada e posteriormente adentrarei no mérito do caso.

II. PRESCRIÇÃO

7. Preliminarmente, Guilherme do Val arguiu a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei no 9.873/1999, sob o argumento de que a suposta atuação como AAI, entre os meses de março de 2014 e de outubro de 2014, também pode constituir ilícito penal, nos termos do art. 27-E da Lei nº 6.385/1976. Nesse sentido, aduziu que, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição penal seria de quatro anos. Assim, considerando o lapso temporal entre os fatos objeto da acusação referente à suposta atuação irregular como AAI e a sua notificação acerca da investigação, em 16.01.2020, teria ocorrido a prescrição em outubro de 2018.
8. A esse respeito, entendo que não merece ser acolhida tal preliminar.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9. De início, cumpre observar que o Ofício nº 301/2019/CVM/SMI/GMN², de 04.04.2019, expedido ainda na fase investigativa, com a intimação de Guilherme do Val a prestar esclarecimentos sobre os fatos objeto da acusação³, constituiu ato inequívoco de apuração dos fatos e, por conseguinte, interrompeu a contagem da prescrição da ação punitiva, na forma do art. 2º, inciso II da Lei nº 9.873/1999⁴.

10. Em seguida, sobrevieram outros atos interruptivos da prescrição punitiva demonstrado que a investigação seguiu seu regular curso, como a emissão do Ofício nº 214/2019/CVM/SMI/GMN⁵, em 12.11.2019, para fins do cumprimento ao disposto no art. 5º da então vigente ICVM nº 607/2019. Já na fase sancionadora, o acusado foi citado para apresentar sua defesa em 16.01.2020⁶. Assim, o prazo prescricional foi interrompido sem que, em nenhum momento entre os atos de apuração, tenha transcorrido intervalo superior a cinco anos.

11. Quanto à alegação de que seria aplicável à infração de exercício irregular da atividade de AAI a prescrição penal, alinho-me ao entendimento de que é aplicável à referida infração administrativa o prazo prescricional quinquenal de que trata o *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873/1999.

12. Sobre o tema, este Colegiado já se manifestou em recente julgado⁷, assim como o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conforme voto proferido pelo Conselheiro Relator Sérgio Cipriano dos Santos, no âmbito do processo 10372.100139/2019-04, cujo julgamento ocorreu em 11.08.2021, objeto do Acórdão nº

² Doc. 0855015, fl. 287.

³ Tendo o acusado comparecido para prestar depoimento em 18.04.2019 (Doc. 0856081).

⁴ Nos termos da art. 1º da Lei nº 9.873/99, a ação punitiva da Administração Pública Federal prescreve em 5 (cinco) anos, contados da prática do ato ou do dia em que tiver cessado a conduta irregular. Os atos interruptivos da prescrição punitiva, por sua vez, encontram-se descritos no art. 2º da Lei nº 9.873/99, conforme abaixo:
“I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III – pela decisão condenatória recorrível;
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”.

⁵ Doc. 0879075.

⁶ Docs. 0916927 e 0918742.

⁷ Conforme a manifestação de voto apresentada pela Diretor Flávia Perlingeiro, que foi acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM 19957.007344/2019-97, j. em 28.02.2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

100/2021:

“(…) quando a infração tiver reflexos tanto administrativos quanto penais, a lei em análise dá um tratamento mais rigoroso a situações mais graves, ou seja, nos casos em que a prescritibilidade penal é maior do que a administrativa, aplica-se aquela. Essa é a interpretação que se deve fazer do disposto no art. 1º, § 2º.

Isto porque atos que constituem infração administrativa e crime, ao mesmo tempo, devem receber um tratamento mais rígido, como expressão da máxima aristotélica (tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades), e jamais uma situação privilegiada face àqueles atos que constituam, apenas, infração administrativa.

Assim, os atos que tenham o mencionado duplo efeito (administrativo e penal) prescrevem em regra em, no mínimo, cinco anos (regra geral, inserta no caput do art. 1º), mas, se a lei penal estabelecer um prazo prescricional maior, se aplica este.’

(…)

Assim acredito que deve ser adotada a prescrição prevista no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, ou seja, cinco anos.”. (grifei)

13. Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição suscitada por Guilherme do Val.

III. MÉRITO

14. A atividade de AAI está inserida no sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme dispõe o art. 15, inciso III, da Lei nº 6.385/76⁸. Tais agentes desempenham relevante papel na expansão e no funcionamento do mercado de capitais brasileiro⁹. Não à toa, ao longo dos últimos anos, o setor demonstrou um crescimento significativo do número de AAI credenciados junto à CVM, conforme apontou recente Análise de Impacto Regulatório (AIR) conduzida pela Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos desta Autarquia:

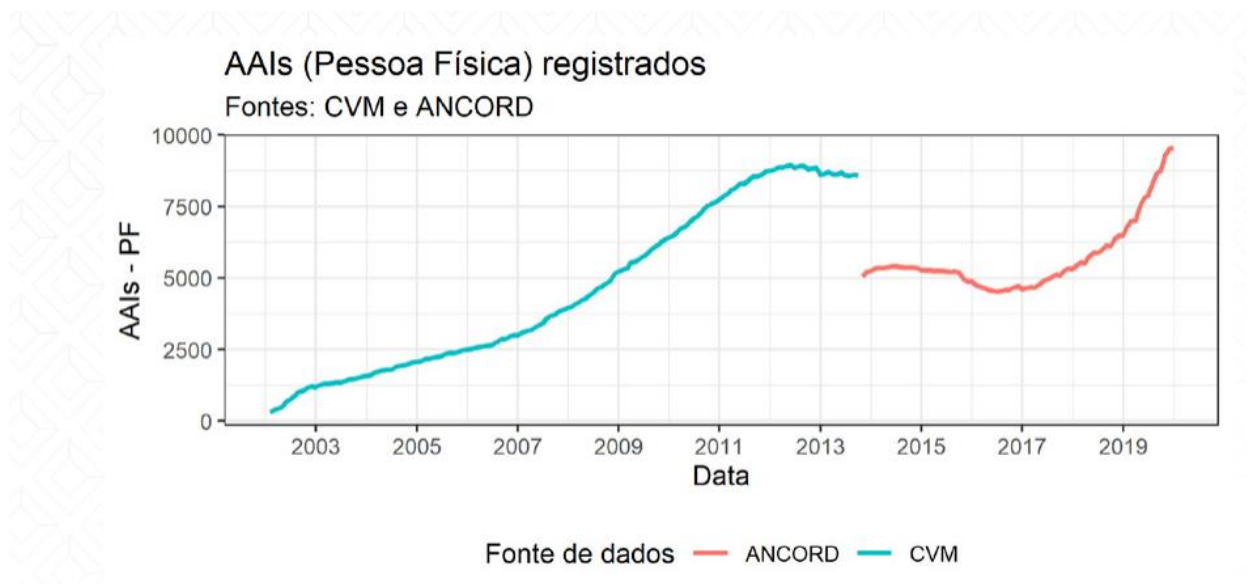
⁸ Conforme redação vigente à época: Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: (...) III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;

⁹ Conforme consta do Edital de Audiência Pública SDM nº 03/19: “A utilização dos agentes autônomos mostrou-se, em especial durante o período de crescimento recente do mercado brasileiro, um importante instrumento de distribuição para os intermediários, que, afinal, se encontram concentrados nos maiores centros urbanos. Assim, a contratação do agente autônomo pelo intermediário permite um alargamento da base de clientes, com a prospecção destes em outras regiões. A rigor, esse movimento acaba por permitir também um aumento nas possibilidades de investimento para públicos antes não atingidos pelo sistema de distribuição”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br



15. À época dos fatos objeto deste PAS, a matéria era regulamentada pela ICVM nº 497/2011, que define AAI como “*pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários*”.

16. Assim como ocorre com outros prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários, os AAI devem ser credenciados junto à CVM¹⁰. Neste aspecto, convém ressaltar que o sistema de credenciamento exigido pela CVM tem por objetivo “*garantir segurança aos investidores que serão atendidos por esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao tratamento dos recursos a eles confiados*”¹¹.

17. Já as atividades desenvolvidas pelos AAI estavam elencadas nos incisos do art. 1º da ICVM nº 497/2011: “*I - prospecção e captação de clientes; II - recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado*”¹².

18. Sobre o tema, prevalece na CVM entendimento no sentido de que, para que haja infração à norma, “*basta que o acusado exerça, sem autorização, qualquer das três*

¹⁰ Art. 5 da então vigente ICVM nº 497/2011.

¹¹ PAS CVM nº SP2011/284, Rel. Dir. Gustavo Tavares Borba, j. em 18.12.2015.

¹² Atividades replicadas no art. 1º, §1º, da Resolução CVM nº 16/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atividades que representam esforços comerciais junto ao público investidor - essência do papel desempenhado pelos agentes autônomos no mercado de valores mobiliários”¹³. Assim, não é necessário que se demonstre a prática das três atividades simultâneas para que se caracterize o exercício de um AAI.

19. Feita essa breve introdução, passo ao exame das imputações realizadas pela Acusação.

Guilherme do Val

20. O conjunto probatório constante do presente PAS demonstra, claramente, que Guilherme do Val atuou irregularmente como AAI, por meio da prática de prospecção e captação de clientes para a Ideal Trade — atribuições estas privativas de AAI registrado na CVM —, e, por este serviço, foi remunerado assim como os demais AAI do referido escritório.

21. No presente caso, os Acusados não contestaram que Guilherme do Val foi contratado pela Ideal Trade, escritório de AAI vinculado a XP Investimentos. Pelo contrário, ambos reconheceram o vínculo entre o acusado e o referido escritório, mas se fiam na tese de que as atividades exercidas por Guilherme do Val não caracterizariam uma atuação de AAI.

22. A meu ver, essa tese não merece ser acolhida.

23. Em primeiro lugar, observo que o inciso I do art. 1º da ICVM 497/2011¹⁴ trata das atividades tipicamente comerciais dos AAI, quais sejam, de prospecção e de captação de clientes. Não havendo dúvida, portanto, de que a indicação por Guilherme do Val de clientes para Ideal Trade, caracteriza, sim, como atividade de AAI, especialmente pelo fato de receber remuneração por isso.

24. Cabe ressaltar que a prática da atividade de captação de clientes pelo acusado tornou-se incontroversa ante a respectiva confissão, constante de suas razões de defesa, ao afirmar que participou do processo seletivo da Ideal Trade afim de realizar trabalho semelhante ao que desenvolvia no Banco Itaú, de “*captação novos clientes para empresa do Sr. Antônio Samad Júnior*”¹⁵.

¹³ PAS CVM nº 19957.005057/2019-42, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 24.08.2021.

¹⁴ Art. 1º Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: I - prospecção e captação de clientes;

¹⁵ Doc. 0941848, pg. 2



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. Também não me parece razoável concluir que a mera participação de Guilherme do Val nas reuniões com clientes da Ideal Trade na qualidade de ouvinte descaracterizaria sua atuação como AAI. Até porque o acusado não nega que participou de reuniões na sede da XP Investimentos, bem como na sede do escritório Ideal Trade. Neste ponto, não restam dúvidas de que Guilherme do Val, além de realizar a captação de clientes, os acompanhava ao longo do seu relacionamento comercial com o escritório Ideal Trade, fato que reforça a sua atuação como AAI, sem deter o registro perante a CVM.

26. No caso concreto, a ausência de qualquer evidência de que Guilherme do Val desenvolvia atividades administrativas na Ideal Trade é mais um elemento fático que torna implausível o entendimento de que o acusado não exercia, conforme alega, atividades típicas de AAI.

27. Nessa linha, outro indício que, na minha visão, converge na direção de que Guilherme do Val atuava como AAI, consiste no fato de que havia uma expectativa por parte dos Acusados, quanto à obtenção, no curto prazo, do seu credenciamento como AAI, conforme relatado na defesa de ambos, o que veio a ocorrer em 13.10.2014.

28. Sendo certo que, após obter o efetivo credenciamento de AAI junto à CVM, Guilherme do Val deu continuidade à sua atuação perante o escritório Ideal Trade, sem, contudo, integrar o seu quadro societário. Tanto foi assim que, com base no relato de Antonio Samad, restou evidenciado que havia apenas um acordo verbal entre a Ideal Trade e Guilherme do Val.

29. Por outro lado, verifico que Guilherme do Val não trouxe qualquer elemento suficiente a comprovar a existência do alegado contrato social para seu ingresso na sociedade de AAI, se limitando a afirmar que teria assinado documento formalizando a referida alteração, cujo registro — alegadamente, não realizado — ficou a cargo de Antonio Samad.

30. Vale dizer, as provas carreadas aos autos dão conta de que Guilherme do Val praticou, ao longo do período em que esteve vinculado à Ideal Trade, atividades típicas de AAI, realizando a captação e prospecção de clientes, atividade pela qual era remunerado, e sendo responsável pelo relacionamento comercial com tais cliente. Sendo certo, que, entre março de 2014 e outubro de 2014, o acusado exerceu atividades de AAI sem o devido registro junto à CVM e, após o seu credenciamento como AAI, em outubro de 2014, Guilherme do Val seguiu realizando as atividades típicas de um AAI, mas, neste período, sem integrar o quadro societário da Ideal Trade.

31. Cabe pontuar que o exercício da atividade de AAI sem deter o devido



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

credenciamento, além de violar dispositivo regulamentar, fere a relação fiduciária existente entre estes profissionais, os investidores e a instituição integrante do sistema de distribuição, podendo, ao fim e a cabo, comprometer a credibilidade e a higidez do mercado de valores mobiliários¹⁶.

32. Por tais motivos, não restam dúvidas, no presente caso, acerca da ocorrência de violação à dispositivos da ICVM nº 497/2011, razão pela qual, entendo procedente a acusação em face de Guilherme do Val, por ter atuado como AAI da Ideal Trade, entre março e outubro de 2014, sem o devido registro junto à CVM, em infração ao art. 3º, *caput*, da referida Instrução, e, mesmo estando registrado como AAI junto à CVM, ter atuado junto à Ideal Trade, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem integrar o seu quadro societário, em infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 497/2011.

Antonio Samad

33. Com relação a Antonio Samad, sócio e agente autônomo de investimento da Ideal Trade, conforme exposto no tópico anterior, restou comprovado que Guilherme do Val exercera irregularmente a atividade de AAI, pois, ao longo do período em que este vinculado à Ideal Trade, praticou atividade de prospecção e função eminentemente comercial, tarefas típicas de AAI, sem, contudo, deter o devido registro junto à CVM.

34. Da mesma maneira, não restam dúvidas de que Antonio Samad foi responsável pela contratação de Guilherme do Val e que havia, conforme já mencionei neste voto, uma expectativa para ambos os Acusados, quanto à obtenção, no curto prazo, do seu credenciamento como AAI.

35. Nessa linha, outro indício que, na minha visão, converge na direção de que houve delegação de serviços privativos de AAI, sem que Guilherme do Val possuísse registro junto à CVM, é o fato de Antonio Samad figurar, nas palavras de Guilherme do Val, como seu “superior hierárquico”.

¹⁶ No mesmo sentido, o voto proferido pelo então Presidente Leonardo P. Gomes Pereira no âmbito do PAS CVM nº SP2011/284, j. em 18.12.2015: “3. Afinal, convém ressaltar, uma vez mais, que o sistema de credenciamento estabelecido pela CVM, especialmente no tocante à intermediação e à administração de valores mobiliários, tem como pressuposto maior a proteção aos investidores. 4. Como já corroborado pelo Colegiado, os critérios e requisitos estabelecidos pela CVM para a concessão das autorizações e credenciamentos têm por objetivo maior garantir segurança aos investidores que serão atendidos por esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao tratamento dos recursos a eles confiados. 5. Logo, a atuação de profissionais descredenciados, em violação a essa sistemática, muito mais do que infringir dispositivos normativos, pode submeter investidores a riscos inaceitáveis, afrontando a própria credibilidade e a higidez do mercado de valores mobiliários.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. Rejeito, também, o argumento de que a indicação de clientes não se caracterizaria como uma captação clientes, tal como sugere Antonio Samad em suas razões de defesa, haja vista que a atuação de Guilherme do Val não se limitava a mera indicação de clientes, pois, além de perceber remuneração para isso — tal como era feito com os demais AAI —, ainda participava de reuniões com clientes na Ideal Trade e na sede da corretora a qual o referido escritório era vinculado.

37. Ante esse quadro, restou, a meu ver, incontroversa a violação, por Antonio Samad, ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011, por ter delegado a Guilherme do Val serviços de prospecção e captação de clientes, serviços estes privativos de AAI, entre março e outubro de 2014, sem que Guilherme do Val possuísse registro junto à CVM.

38. Antonio Samad foi também acusado pela SMI por ter delegado a Guilherme do Val serviços de AAI, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem que Guilherme do Val, já registrado como AAI junto à CVM, integrasse o quadro societário da Ideal Trade. Neste aspecto, observo que não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada a alteração no contrato social da Ideal Trade, de forma a incluir Guilherme do Val como sócio AAI do referido escritório, razão pela qual entendo que procede a acusação de infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011.

39. A SMI, a partir da análise de *e-mails* trocados entre Antonio Samad e a Reclamante, também propôs a responsabilização daquele por ter deixado de informar os ativos que seriam aplicados no produto “Combo Long & Short”, configurando, assim, infração ao inciso III do art. 1º da ICVM nº 497/2011. Tal conduta, ao ver da Acusação, caracterizaria violação ao regime regulamentar ao qual os AAI estão submetidos:

“Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado”.

40. Quanto a esse ponto, Antonio Samad se limitou a alegar que as mensagens sobre o produto seguiam o modelo padrão fornecido pela corretora a que era vinculado e que informava os ativos que faziam parte das operações em reuniões presenciais. Tais alegações não afastam, contudo, a responsabilidade do acusado, enquanto agente autônomo.

41. O inciso III do art. 1º da ICVM nº 497/2011 trata da “*prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários*”. O objetivo do preceito regulamentar não é apenas estabelecer as atividades permitidas aos AAI, mas também garantir ao investidor acesso a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

todas as informações necessárias para a sua tomada de decisão.

42. No presente caso, verifica-se que, de fato, os diversos *e-mails* enviados por Antonio Samad à Reclamante¹⁷ — com o objetivo de obter a sua prévia autorização para realização de operações no âmbito do “Combo Long & Short” — não apresentavam informações acerca da seleção de ativos nos investimentos direcionados ao “Combo Long & Short”.

43. Nessa linha, a ausência destas informações revela a falta de cuidado e diligência por parte de Antonio Samad em relação ao cumprimento de suas obrigações no exercício das suas atividades profissionais, caracterizando, dessa forma, infração ao regime fiduciário em que estava inserido¹⁸.

44. Neste aspecto, cabe frisar que não cabe à CVM determinar qual o conteúdo mínimo de informações a ser prestado por agentes autônomos de investimento sobre os produtos oferecidos e os serviços prestados pelos intermediários em nome dos quais atue, em observância, à época, ao art. 1º, inciso III, da Instrução CVM nº 497/2011¹⁹.

45. Cabe ao intermediário e aos agentes autônomos de investimento examinar a natureza do produto oferecido e, a partir daí, avaliar se as informações que estão sendo prestadas aos investidores são adequadas, tendo em vista os fins a que se destinam e o perfil do cliente.

46. Assim, não há dúvidas de que Antonio Samad infringiu o disposto no art. 10, *caput*, da ICVM nº 497/2011, ao ter deixado de exercer sua atividade com o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, tendo em vista que deixou de informar os ativos que seriam aplicados no produto “Comb Long & Short”, referentes às mensagens por *e-mail* transmitidas em 28 de maio, 11 de julho, 25 de agosto e 17 de novembro de 2014, não observando o disposto no inciso III do art. 1º da ICVM nº 497/2011.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

47. Por todo o exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da

¹⁷ 28.05.2014, 11.07.2014, 25.08.2014 e 17.11.2014 (Doc. 0854924, fls. 92, 93, 95 e 97-102).

¹⁸ Conforme o voto do Diretor Relator Alexandre Rangel, no âmbito do PAS CVM nº SP2017/630, j. em 22.12.2020: “O dispositivo em questão prevê parâmetros mínimos de cuidado e diligência exigidos dos agentes autônomos de investimento no exercício das suas atividades. Trata-se de conceito que estabelece um padrão de conduta, cuidadoso e diligente, no desenvolvimento dos seus trabalhos. O comando regulatório, nessa linha, impõe um comportamento conceitual, pautado sempre em bases razoáveis, tomando como referência um standard que seria esperado no trato de seus próprios negócios”.

¹⁹ Atualmente, no art. 3º, inciso III, da Resolução CVM nº 178/2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pena.

48. As infrações administrativas foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506/2017, razão pela qual a penalidade a ser aplicada seguirá o disposto na legislação vigente à época dos fatos.

49. A teor do disposto no art. 23 da ICVM nº 497/2011 (e reproduzido no âmbito da Resolução CVM nº 16/2021), as infrações citadas são consideradas graves para efeito de imposição das penalidades previstas na Lei nº 6.385/1976.

50. No entanto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que há, no presente caso, algumas circunstâncias atenuantes a serem levadas em consideração para a fixação das penas de ambos os Acusados, a saber: (i) ao que se tem notícia, apenas a Reclamante alegou prejuízos pelos fatos objeto deste PAS; e (ii) os acusados possuem bons antecedentes.

51. Pelo exposto, em linha com precedentes desta CVM²⁰, voto, com fundamento no art. 11, II da Lei nº 6.385/1976:

- a) pela **condenação** de **Guilherme Ribeiro do Val** à: (a.i) penalidade de multa no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, por ter atuado como agente autônomo de investimento, entre março e outubro de 2014, sem o devido registro como AAI junto à CVM, em infração ao art. 3º, *caput*, da ICVM nº 497/2011; e (a.ii) penalidade de multa no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, por, mesmo estando registrado como agente autônomo de investimento junto à CVM, ter atuado junto à Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda., entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem integrar o seu quadro societário, em infração ao art. 3º, inciso II, da ICVM nº 497/2011;
- b) pela **condenação** de **Antonio Marcos Samad Junior** à: (b.i) penalidade de multa no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter delegado a Guilherme Ribeiro do Val serviços de prospecção e captação de clientes, serviços estes privativos de agente autônomo de investimento, entre março e outubro de 2014, sem que Guilherme Ribeiro do Val possuísse registro como agente autônomo de investimento junto à CVM, em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011; (b.ii) penalidade de multa no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter delegado a Guilherme Ribeiro do

²⁰ PAS CVM nº 19957.005057/2019-42, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 24.08.2021.
Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.009288/2019-25
Voto – Página 11 de 12



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Val serviços de prospecção e captação de clientes, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015, sem que Guilherme Ribeiro do Val, já registrado como agente autônomo de investimento junto à CVM, integrasse o quadro societário da Ideal Trade Agente Autônomo de Investimento Ltda., em infração ao art. 13, inciso VI, da ICVM nº 497/2011; e (b.iii) penalidade de multa no valor de **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por ter deixado de exercer sua atividade de agente autônomo de investimento com cuidado e diligência, em infração ao art. 10, *caput*, da ICVM nº 497/2011.

52. Por fim, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público Federal, em complemento ao Ofício nº 12/2020/CVM/SGE²¹ para as providências que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

²¹ Doc. 0915737.